

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc.N.16162/2020 R. Gen

Il Giudice designato dott. Cristina Monterosso nella causa

TRA

Parte_1, nata a Roma l'8.08.1938, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell'Avv. Leonida Carnevale, giusta procura allegata al ricorso telematico.

RICORRENTE

E

Controparte_1 in Persona del legale rappresentante pro-tempore, dom.to in Roma , via Cesare Beccaria 29 difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini che lo rappresenta per atto *Per_1* di Roma del 21.7.2015 n.80974

RESISTENTE

all'udienza del 10.6.2021 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**
DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.

Roma, 10.6.2021

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

FATTO

Con ricorso depositato in data 8.6.2020 e ritualmente notificato Parte_1

[...] conveniva in giudizio l' CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: *“accertata la sussistenza dello stato di necessità per l'ottenimento della pensione sociale in capo alla ricorrente, annulli il provvedimento n. 649812153322-0, ogni atto precedente o successivo ad esso connesso, dipendente o correlato, con conseguente illegittimità della richiesta di restituzione delle somme già erogate e disponga la corresponsione a favore della ricorrente della intera somma della pensione sociale come in precedenza corrisposta, nonché di tutte le somme maturate e non percepite a far data dalla sospensione della pensione sociale nella sua interezza.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”

Deduceva al riguardo la ricorrente:

- che percepiva la pensione sociale n. 04054179 cat. AS;
- che era separata dal marito dal 23.09.2003;
- che in data 13.11.2009, in sede di modifica delle condizioni di separazione, era stato disposto che: “ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento a far data dalla domanda”
- che si era vista costretta, nonostante le manifeste e ricorrenti incomprensioni con il marito, a mantenere la propria residenza presso la ex casa coniugale, non potendo con la sola pensione sociale a disposizione, reperire soluzioni abitative alternative;
- che anche il marito viveva con la sola pensione, ammontante a meno di Euro 1.000,00 mensili;
- che entrambi i coniugi ottantenni erano bisognosi di cure mediche, anche al di fuori del Servizio sanitario Nazionale;
- che l' CP_1 aveva rigettato il riconoscimento di ricostituzione reddituale per difetto di stato di bisogno “a seguito di convivenza con coniuge” richiedendo altresì con il provvedimento del 7.8.2018, oggetto del presente giudizio, la ripetizione delle somme in precedenza indebitamente corrisposte, per un ammontare di €70.216,17;
- che avverso detto provvedimento era stato, tempestivamente, proposto ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale CP_1 Monteverde Gianicolense al fine di chiederne l'annullamento e il ripristino integrale dell'assegno della pensione sociale, oggi ridotto alla inconsistente somma di Euro 84,96;
- che non era intervenuta alcuna decisione da parte dell' CP_1 .

Premessi tali fatti deduceva la sussistenza dello stato di bisogno dovendosi tenere conto solo del reddito della ricorrente e non del cumulo dei redditi dei due coniugi che erano separati . Deduceva che la valutazione dei due redditi avrebbe mortificato la volontà manifestata dai coniugi di porre fine al proprio matrimonio.

Precisava che i due coniugi pur abitando nella medesima abitazione occupavano spazi separati e provvedevano ognuno ai propri bisogni in maniera autonoma.

Deduceva la totale assenza di reddito della ricorrente che non avrebbe potuto altrimenti provvedere a sé stessa

Si costituiva **CP_1** contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Allegava relazione dell'ufficio amministrativo alla quale si riportava.

Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 25.3.2021 e all'esito della camera di consiglio il giudice rinviava la causa al 10.6.2021 per chiarimenti in ordine alla documentazione depositata da **CP_1** in sede di note conclusionali e quanto precisato dal difensore in sede di discussione orale. Alla udienza del 10.6.2021 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di ripetizione indebito impugnato ripetizione di indebito del 7.8.2018 (indicato erroneamente in ricorso con il numero della raccomandata 64981215322-0 con cui il provvedimento è stato comunicato da **CP_1**) con conseguente riconoscimento del suo diritto al ripristino dell'assegno sociale cat.AS n. 04054179 nell'importo a lei pagato fino al provvedimento di riliquidazione.

In tema di assegno sociale la giurisprudenza della Cassazione ha più volte precisato che *“In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.”*(per tutte Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010) .

La ricorrente ha dedotto di aver diritto al citato beneficio in quanto non fruisce di alcun reddito ed in quanto costituirebbe un nucleo familiare distinto essendosi separata legalmente dal marito.

Tuttavia la stessa ricorrente ammette in ricorso di abitare nella stessa abitazione ove abita il marito da cui è legalmente separata.

Inoltre è stato depositato il verbale di separazione con cui il marito si obbligava a corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento e che prevedeva l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.

E' agli atti il verbale di modifica delle condizioni di separazione del 27.10.2009 con cui i due coniugi chiedevano la modifica delle condizioni di separazione specificando *“ ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento a far data dalla domanda ”* (allegato 2 parte ricorrente).

Inoltre la documentazione allegata da **CP_1** ad integrazione della documentazione allegata dalla ricorrente, conferma che il marito della ricorrente ha pagato dal 2009 al 2012 a titolo di assegno alimentare alla ricorrente l'importo di 700,00 euro mensili (redditi dichiarati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi allegato **CP_1**) .

Il verbale di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi dell'ottobre 2009 contrasta poi con il dedotto stato di bisogno.

Infatti in detto verbale la ricorrente ha dichiarato di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

Al riguardo in accordo con la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte di Appello di Roma richiamata da CP_1 deve ritenersi che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge esclude la sussistenza dello stato di bisogno.

É evidente che non si può rinunciare al mantenimento da parte dell'ex coniuge per poi richiedere l'assegno sociale all CP_1

Non appaiono pertanto essere stati provati i requisiti socio-economici per l'accoglimento della impugnativa avverso il provvedimento dell CP_1 del 7.8.2018 (allegato 1 parte ricorrente), che peraltro è successivo ad un provvedimento di riliquidazione della pensione già inviato del 18.6.2018 (allegato CP_1).

Al riguardo l CP_1 ha provato che il coniuge della ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia come commerciante Org_1 36195152 decorrenza 12/2006, importo mensile di euro 1029,06 x 13 mensilità euro 13.377,78 (allegato CP_1)

La documentazione allegata dall CP_1 prova altresì che i due coniugi hanno la medesima residenza.

Correttamente pertanto l CP_1 non ha accolto la domanda di ricostituzione dell'assegno sociale avanzata dal ricorrente.

Infondata è anche la domanda volta alla declaratoria di illegittimità dell'indebito accertato.

Sul punto la Suprema Corte, Cassazione ha precisato “...in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. (Cass. Sez. Unite n.18046/2010)..

Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva Cassazione Sezione lavoro Sentenza n. 2739 del 11/02/2016.

Nel caso di specie la ricorrente non ha provato la sussistenza dello stato di bisogno per il periodo oggetto del provvedimento di indebito (1.6.2008-31.7.2018) e pertanto il provvedimento di ripetizione di indebito dell CP_1 è legittimo.

Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.

I redditi dichiarati da parte ricorrente determinano la compensazione delle spese di lite malgrado la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.

Roma, 10.6.2021

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso